

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5059917-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: GEOVANNY DE OLIVEIRA MARQUES (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL, ULTIMO POSTO ANTES DO DESLIGAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE RECURSO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA TAL COMO PROLATADA E ACRESCIDA DE FUNDAMENTO CONFORME SÚMULA 50 DA TRU 2ª REGIÃO E PRECEDENTES TNU. A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE ATIVO DEVE SER A BASE DA GRATIFICAÇÃO NATALINA RECEBIDA, POUCO IMPORTANDO SE O DESLIGAMENTO SE DEU LOGO EM SEGUIDA À PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e decorrido o prazo recursal dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5059917-50.2024.4.02.5101

510015432328 .V4

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5059917-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: GEOVANNY DE OLIVEIRA MARQUES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por militar temporário em face da União Federal, pleiteando adicional natalino proporcional ao posto de aspirante a oficial alcançado quando licenciado.

O juízo julgou procedente o pedido:

"(...) ação na qual a parte autora requer o pagamento do adicional natalino, cuja base de cálculo deverá levar em consideração o soldo de Aspirante a Oficial, deduzido os proventos já recebidos quando aluno.

Em apertada síntese, pretende que o pagamento da gratificação natalina proporcional recebida como aluno do CPOR seja incidente sobre a patente em que se desligou do serviço militar.

Pois bem.

De início, com base no documento (evento 1, TERMREN10), deixo de apreciar a preliminar de renúncia expressa.

Ressalto que a presente controvérsia não trata diretamente da anulação de ato administrativo, mas sim de forma indireta. Nos Juizados Especiais Federais, o polo passivo será sempre um órgão ou entidade da administração pública. Como a administração pública se expressa por meio de atos administrativos, a interpretação literal levaria à conclusão de que qualquer lide nos juizados envolveria atos administrativos. Tal entendimento, no entanto, seria ilógico e inviabilizaria qualquer demanda nesses juizados. Assim, cabe analisar, caso a caso, se a decisão judicial impactará diretamente o ato administrativo ou apenas de forma reflexa. Uma interpretação excessivamente ampla poderia desvirtuar o espírito da Lei nº 10.259/01.

Por essas razões, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Federal.

Quanto à preliminar de inépcia da inicial, também a afastou, pois há uma clara conexão entre os fatos narrados e os pedidos formulados, de forma que o pedido decorre logicamente dos fundamentos apresentados, permitindo à parte ré exercer plenamente seu direito de defesa.

Rejeito, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio. Apoio-me no Enunciado nº 94 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que dispõe: "Não se extinguirá o processo sob alegação de inexistência de prévio requerimento administrativo se houver resistência da parte ré ao pedido e já iniciada a instrução processual."

Não procede, igualmente, a alegação de ilegitimidade da União, uma vez que o autor busca, nesta demanda, o pagamento de valores relativos ao período em que prestou serviço militar.

No que tange à impugnação ao valor da causa, rejeito-a, pois o §3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95 permite a renúncia ao montante que exceda o limite estabelecido, salvo em caso de conciliação. Dessa forma, a escolha pelo rito dos Juizados Especiais implica renúncia ao crédito excedente, não configurando incompetência do juízo.

Quanto a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, rejeito-a, uma vez que o autor declarou estar desempregado.

Quanto à alegação de prescrição, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo, aplica-se a Súmula nº 85 do STJ, estando prescritas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

Superadas todas as preliminares, passo à análise do mérito.

O adicional natalino foi regulamentado pelo Decreto n. 4.307/02 da seguinte forma:

Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

§ 2º A fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês integral.

§ 3º Os direitos remuneratórios percebidos pelo militar a que se referem os art. 2º e art. 11 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001, não serão considerados para fins do cálculo do adicional natalino. (Incluído pelo Decreto nº 11.020, de 2022) Vigência

Art. 82. O adicional natalino será pago ao militar em atividade, ao na inatividade e ao beneficiário de pensão militar, em duas parcelas.

Observa-se que a legislação não condicionou a concessão da gratificação natalina a um período mínimo de tempo na nova remuneração ou na nova patente. O regulamento apenas determinou que o cálculo da gratificação natalina deve ser feito com base na remuneração percebida no mês do desligamento.

O artigo 81, § 1º, desse regulamento é claro ao estabelecer que, se o militar for desligado antes do encerramento do ano, o adicional natalino deve ser proporcional, utilizando como base a "remuneração do mês de desligamento".

No caso em análise, o autor foi desligado em novembro de 2019, precisamente na mesma data em que foi promovido ao posto de Aspirante a Oficial. Por essa razão, a União considerou, para o pagamento proporcional, o valor correspondente à remuneração de um Aspirante a Oficial. Isso se deve ao fato de que, na data do desligamento, a remuneração do autor já era equivalente à de um Aspirante (conforme evento 1, CMILITAR4).

Diante desse contexto e considerando o disposto no artigo 81, § 1º, do Decreto nº 4.307/02, conclui-se que a base de cálculo para o pagamento do adicional natalino deve ser a remuneração de um Aspirante a Oficial, e não a de um aluno do NPOR/CPOR.

Com base no exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a União ao pagamento do adicional natalino, cuja base de cálculo deverá corresponder ao soldo de Aspirante a Oficial, descontados os valores já recebidos sob essa rubrica enquanto aluno.

Fica desde já permitida — em futuro cumprimento da presente sentença — a compensação de qualquer quantia comprovadamente paga na esfera administrativa e que envolva o objeto da presente lide, sem que isso implique violação da coisa julgada.

Sem condenação em custas e honorários de advogado, à vista do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício para cumprimento da obrigação de fazer e, tendo em vista a impossibilidade de elaboração dos cálculos pelo juízo dadas as peculiaridades do caso concreto, intime-se a ré para indicar o valor das diferenças devidas atrasadas em até 60 (sessenta) dias, com base no art. 16, da Lei nº 10.259/2001 e Enunciado 52 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

O valor atrasado deverá ser atualizado desde quando devida cada parcela e sofrer incidência de juros de mora, estes a partir da citação, na forma do Enunciado n. 111 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro: “Nas condenações impostas à Fazenda Pública, não se tratando de ações previdenciárias ou tributárias, os valores serão corrigidos conforme a Tabela do Conselho da Justiça Federal (IPCA-e do IBGE, salvo modificação posterior da tabela) e acrescidos de juros de mora calculados conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, independentemente da data do ajuizamento da ação.” Precedente: processo nº 0001095-09.2011.4.02.5167/01, julgado na sessão da Turma Regional de Uniformização de 19/11/2013. Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg.1.362.

(...)"

O recurso é da União e afirma que o militar não faz jus ao adicional natalino conforme nova remuneração, pois teria sido declarado aspirante a oficial após o seu desligamento das Forças Armadas, não tendo cumprido expediente na condição de aspirante a oficial um dia sequer.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença deve ser mantida tal como prolatada.

A promoção ao posto de aspirante a oficial no mês do desligamento do serviço ativo não impede o pagamento das verbas ainda devidas, com base nessa remuneração.

Assim decidiu a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Federais da 2ª Região, sumulando a tese relativa a férias não gozadas da seguinte forma:

Súmula nº 50 TRU/2ª Região

“A base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo.” (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ).

Portanto é sempre devida a indenização por verbas não recebidas, tendo como base a última remuneração na ativa, não importando para tanto que tenha sido imediatamente desligado das forças armadas o militar temporário, em seguida à promoção.

Na mesma linha entende a TNU:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - FÉRIAS - PERÍODO MILITAR INICIAL (SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO) - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NAS LEIS NºS 6.880/80, 4.375/64, 5.292/67 E 8.239/91 ENTRE MILITARES DE CARREIRA E OS QUE PRESTAM SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO - DIFERENTEMENTE DA GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ O DIREITO A FÉRIAS AOS MILITARES - É FATO NOTÓRIO QUE OS RECRUTAS EXERCEM TRABALHOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE ATIVIDADES MILITARES ESPECÍFICAS A DESNATURAR A ESSÊNCIA DO CARÁTER DE DEVER CÍVICO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO INCIDENTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO, fixando a tese de que o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da Lei nº 6.880/80, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada do Exército. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Nº 5000793- 77.2016.4.04.7101/RS - Relator: Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler - julgado em 22/03/2018).

Portanto o mesmo racicínio deve se dar quanto à gratificação natalina não paga corretamente, pelo que entendo correta a sentença prolatada.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e decorrido o prazo recursal dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.